

עין משפט
נר מצוה

לד:

ר"ן

אין בין המודר פרק רביעי נדרים

רש"י

מסורת הש"ם

ז א מ"י פ"ד מהלכות מעילה הלכה ט:

ח ב מ"י שם הלכה י ופ"ה מהלכות נדרים הלכה ד סמג לאוין רמב טוש"ע י"ד סימן רעו סעיף ח:

הגהות הב"ח

(ה) רש"י ד"ה נטלה וכו' שהחזיק בה קנאה ואח"כ הקדישה עסקינן דקודם לכן לא יכול להקדישה ואם אכלה מעל וכו' ע"מ להורישא לבניו לא מעל אלא לפי כ"ל והד"כ: (ג) ד"ה אלא הא קמיעינא ליה וכו' מי אמרינן כו' קאמר ליה ולאפוקי כ"ל והד"כ:

תוספות

היתה לפניו כבר של הקדש וכו', תימא אי איירי בהקדש מאי שייכא כאן מלתא דרעא גבי מתני' דמיירי בקונמות ונראה דרעא מיירי בקונמות והקדש דנקט לאו דוקא אלא כהקדש קאמר וז"ת אחאי נקט מלתא בקונמות כיון דבהקדש מצי למינקט וי"ל דבהקדש לא אמרי' מועל לפי טובת הנאה שבה אם אין בו שום פטוטה דאין מועל בהקדש בפחות משהו פטוטה אבל בקונמות בכל דהו איכא איסור הנאה: ואמר כבר וזו הקדש. בלאון או אמר אע"פ שלא אמר לכשאוהב בה אפ"ה כי וזה נהי או הקדש והואיל ודעתו לזכות בה ואז"ת אין אין אדם מקדש דשכ"ל ולא דמי לאומר הרי פסח קדושה לאחר שגזרתי דהרי קדושה הוה צידו להקדיש מיד אבל הכא לא צידו להקדיש מיד ל"ני שטענה וזה נהי ולאח"כ הקדישה ובה אלא אמר ונטלה ואכלה או הוא עצמו מתחילתו שזכה בה נטלה לאוכלה ליה בניה והלכו הקדש מעל חל על כולה ולכן מעל לפי כולה ואם מתחלת ונטילה לזכות

אמר רבא היסא לפניו ככר של הפקר ואמר ככר זו הקדש נטלה לאכלה מעל לפי כולה.
האי דנקיט לה בככר של הפקר ולא נקט לה בככר שלו שהיתה עומדת בחצריו והקדישה משום דככי האי גוונא נטלה לאכלה לא מעל דכיון דמקמי הקדש שלו היסא ולאחר הקדש ג"כ ברשותו עומדת ה"ל כגוזר של הקדש דאמרי'

בסוף פ"ק דחגיגה (דף יא.) שאם נטל דבר של הקדש לזכות בו לא מעל משום דמעיקרא נמי ברשותיה קאי והשתא נמי ברשותיה ואין מעילה בהקדש אלא במוציא מרשות הקדש לרשות אחר ומה לי בחצריו מה לי צידו הכא והכא לא נפיק מרשותיה להכי נקיט לה בככר של הפקר שהיתה עומדת מוך ד' אמותיו שקוונות לו בכל מקום ומש"ה כי אמר ככר זו הקדש חייל ומקדיש זה לא וזה בו מעולם דאע"ג דאמר צפ"ק דצ"מ (דף י.) דד' אמות של אדם קוונות לו אפי" כ יל אמר קאנה הכא שאני

משום דכיון דאמר ככר זו הקדש גלי אדעתיה דלהקדש ניחא ליה דליקני לדידיה לא ניחא וגילויי דעתא כי האי מהני כדמוכח סוגיא דהתם ומוצי למעבד הכי דה"ל כנגביה מציאה לחצירו דקנה חצירו ולא הוא הכא נמי הקדש קני ואיזה מעולם לא קנה זה י"ל. ומש"ה נטלה לאכלה מעל לפי כולה שכיון שלא וזה בו מעולם אינו כגוזר עליה ולפיכך כשנטלה הוציאה מרשות הקדש ומשום הכי מעל: **להורישא לבניו מעל לפי טובה הנאה שבה.**
דכיון דלא הגביהה

אלא להורישא לבניו ולא שקינו אותה עכשיו לא נפקא לחולין אבל מ"מ מעל לפי טובת הנאה לפי שמעכשיו יחזיקו לו בניו טובה כיון שהוא מחזר להורישם ובניו מועלין לכשיוציאו. והא דאיימי הכא הך מימריה דרעא משום דדמיא ליה להך בעיא דבעא מיניה רב חייא בר אבין דכי היכי דהכא הקדיש הככר ואח"כ נטלה לאכלה דרעא חייא בר אבין נמי אסר הככר ואח"כ נתנה לו: **בעא מיניה רב חייא בר אבין מרבא ככרי עליך ונתנה לו במתנה מהו ככרי אמר לו כי איתיה ברשותיה הוא דאסור או דלמא עליך אמר ליה עילוייה שויתיה הקדיש א"ל כפשיטא דאע"ג דיהבה ליה במתנה אסור אלא ככרי עליך לאפוקי מאי לאו לאפוקי דאי גבה מיניה מיגבב א"ל לא לאפוקי דאי אומניה עלה איחיביה**

ככר של הפקר.
וכ"ש אי דנפשיה אלא רבותא קמ"ל דמצי זכי בהפקר לחליה קדושה עילוייה: **נטלה על מנת לאוכלה.**
דכיון שהחזיק (א) בו קנאה ואם אכלה מעל לפי כולה ומשלים להקדש לפי כולה וחומש שהרי הוציאה לחולין: **אכל נטלה על מנת להורישא לבניו.**
ואחר כך הקדישה עסקינן דקודם לכן לא יכול להקדישה: **לא מעל אלא לפי טובת הנאה שבה.**
שאינו משלים להקדש אלא כפי חזקת טובה שנותן לאביו אחד מן הבנים בצביל שמורשה לו והיינו טובת הנאה: **ככרי יסא אסור עליך וחזר ונתנו למודר במתנה מהו: כי איסיא ברשותיה.**
כלומר כל זמן שהוא של מדייר הוא דאסור דהכי משמע ככרי כל זמן שהוא שלי: **או דלמא עליך א"ל.**
ועלוייה שויתיה לאותו ככר הקדש ואע"פ שנתנו לו במתנה אסור: **אלא.**
הא קמבעיא (ב) ליה האו דלאמר ככרי עליך אי אמרי' דכל זמן שהוא ברשותיה

דאי אחי לדידי מיניה דלייה קאמר ליה: **ולאפוקי דאי גבה מיגבב.**
לאותו ככר ונתנה לו הגבג במתנה שאינו אסור בה הואיל והוא עצמו לא נתנה לו או דלמא אע"ג דאי גבבה ליה מיגבב אסירה ליה: **לא לאפוקי דאי אומניה עלי.**
למיכל מההוא ככר מעיקרא וסדר א"ל ככרי עליך דהתם כיון דאומניה עליה קנה חלקו כמה שהוא יכול לאכול הימנה ואינו יכול לאוסרה עליו דלאו כוליה דנותן הוא אלא גם דמומנן: ה"ג

הוא כיון שהוא לפי טובת הנאה לפי שמעכשיו יחזיקו לו בניו טובה כיון שהוא מחזר להורישם ובניו מועלין לכשיוציאו. והא דאיימי הכא הך מימריה דרעא משום דדמיא ליה להך בעיא דבעא מיניה רב חייא בר אבין דכי היכי דהכא הקדיש הככר ואח"כ נטלה לאכלה דרעא חייא בר אבין נמי אסר הככר ואח"כ נתנה לו: **בעא מיניה רב חייא בר אבין מרבא ככרי עליך ונתנה לו במתנה מהו ככרי אמר לו כי איתיה ברשותיה הוא דאסור או דלמא עליך אמר ליה עילוייה שויתיה הקדש א"ל כפשיטא דאע"ג דיהבה ליה במתנה אסור אלא ככרי עליך לאפוקי מאי לאו לאפוקי דאי גבה מיניה מיגבב א"ל לא לאפוקי דאי אומניה עלה: **אמר ליה לאפוקי דאי אומניה עלה.**
כלומר לעולם אימא לך דאי יהיב ליה במתנה שריא ליה וכי קאמר ליה עליך לאפוקי דאי אומניה עלה תתסר ליה דהיאא שעתא נמי ככרו היא: איחיביה**

לא מעל לפי שלא וזה נה אדם ולא יתנה מרשות הקדש דהא לא נתכיון לזכות בה אלא לנרץ בניו נטלה ובניו נמי לא וכו בה למ"ד ההגביה מציאה לחצירו לא קנה חצירו ולמ"ד נמי קנה הכא לא קנה משום דאיסורא לא ניחא ליה דליקני ויה"ה נמי אם נטלה לזכות בה לאחר או לזכות בה מיד לבניו אלא אורחא דמילתא נקט דכל עמל האדם לבניו והקשה ה"ר אליעזר ממז"ר אמאי נקט ככר של הפקר נימא היסא לפניו ככר של הקדש ופי' בשם ה"ר יתחק שהככר של הקדש היסא רחוקה ממנו הרבה ואין אדם סמוך לה שיכול לזכות אלא הוא ואחר לכשאוכה בככר זה מהיה הקדש וקמ"ל דהל עליה הקדש דכיון דצידו לזכות בו דלאמר בפרק אע"פ שדה זו שמעכשית לך לכשאפנה תקדוש דקדישה הואיל וצידו לפדות: נבילה לאכלה. ובעי להמדיר ציה מעל דלחמיריו לגבזה כמסיריו להדיוט: **מועל לפי טובת הנאה שבה.**
אם יב שום פטוטה כמה שניו מחזיקין לו טובה שרצה לזכות בה ללגרם משלם פטוטה וחומשה להקדש: **ככרי.**
עליך ונתנה לו במתנה מהו. אי אמר ככר זה אפילו אי יהבה לאחר אסורה לו דמתן לקמן בפרק השותפין (דף מו.) לביט זה שאני נכנס מת או שמכרו לאחר אסור ויוין דלא אמר זה אם נתנו לאחר פשיטא שמומר דמתן לקמן לביטן שאני נכנס מת או שמכרו לאחר מותר ומיעביא ליה אם נתנ למודר עצמו אי הוי כחצר דכיון דאמר ככרי ולא אמר זה דוקא כי איסיא ברשותיה אסור: או עליך א"ל ושווייה עליה בהקדש. לעולם אפילו לאחר שנתנה לו: אי"ל פשיטא אע"ג דידיביה ליה במתנה אסור דעליך לעולם משמע: **אלא ככרי לאפוקי באי.**
כיון דאפילו נתנה במתנה אסור. לשון ככרי דמשמע כל זמן שהוא שלי דוקא: **לאפוקי דאי גבבה מוגבב.**
במתיה שאם גבבה ממנו שמומרת לו לפי שיצתה מרשותו ולא נתנה לו במתנה ומ"מ מההוא טעמא דשרית גבגבה א"ת לך למשרי נמי נתנה לו במתנה כך פירש ה"ר אליעזר ממז"ר ולא נראה דאי לא נתייבא ממנו אכתי לא נפיק מרשותיה ואסוריה לו ואי נתייבא ממנו הוי כטו נתנה לאחר אלא הכי קאמר ע"כ לאפוקי דלאגבהה מוגבב שייסיה מותר במתיה הא לא נפק מרשותיה כל זמן שלא נתייבא ממנה אלא ע"כ למעשתי נתנה לו במתנה והוה מצי לשטיי למעשתי אם נתנה לאחר: **אמר ליה לאפוקי דאומניה עילוייה.**
שייבא אלא ע"כ למעשתי נתנה לו במתנה אסור המודר להטות ממנו אי נמי דאומניה עילוייה לענין זה חל עליו האיסור שאסור להזמינו עליו שמד כשהזמינו עליו הוא נהנה כמה שהוא מכבדו ויוצא להאמילו אף על פי שעדיין לא אכיל:

מסורת הש"ם

(א) ג"ל דידיביה, (ב) ג"ל הפקר.

הפקר.

מוסף רש"י

אלא ככרי עליך לאפוקי מאי. ה"ג אלא ככרי לאפוקי מאי לאפוקי מוגבב גבבה. כלומר רב חייא חקשי זה לרעה דלאמר דככרי עליך אסורה אפילו נתנו לה במתנה, ככרי דמשמע מיעוט צאיסור מאי אתא לאפוקי, לאפוקי שאם גבגבה והגיע אחר כך לנאסר שמומר בה, שלא אסרה לו אלא כל זמן שהיא צדימו ובכשותו אע"פ שנתנה לו יהא אסור בה, אבל אם יצאה מצוימו ומרשותו יסא מותר בה אם יגיע הככר לדיו, ושיני רבא לא, דאפילו גבגבה אסור בה, דככרי היא כל זמן שלא נתייבא, אלא ככרי אתא לאפוקי שאם הזמינו מתלה לאכול עמו מהככר ואחר כך אסר ככרי עליך, אינו נאסר בככר, דככרי שלי משמע, וכיון שהזמינו קנה חלקו בככר, וכו לא מצי למסריה עליה ההוא ככר בלאון ככרי, שאינו אסור כזה בלאון חלקו של מומנן, אבל אי אמר ככר זה, מור מתמתנו ויכול לאסור, שהרי לא וזה במתנה עדיין (ראמ"ה בשמוח).

פירוש הרא"ש

היתה לפניו כבר של הפקר. בתוך ד' אמותיו ואחר ככר זו הקדש וכיון שהוא בתוך ארבע אמותיו חל עליו הקדש דלמדיקני בפי"ק דצ"מ (דף י.) דלרעב אמות של אדם קוונות לו בכל מקום: נבילה לאכלה מועל לפי כולה. דכיון שטיון לזכות בה הוציאה לחולין ומעל דמעילה היינו שניו רשות ששותפין לשותפה מרשות גבזה לרשות הדיוט ובלבד שיהא שוגג ומשלים אותה ואלת חומשה: להורישא לבניו מועל לפי טובת הנאה שבה. אבל לפי כולה

נמו כן שרי אין אדם מקריב אלא מה שיש לו בה ולכן מעל לפי טובת הנאה שבה ול"ג דלשנה דרעא לא משמע הכי דקאמר ככר זה הקדש ואחר מכאן נטלה לאוכלה משמע דהאי אחר שהקדיש שלא וזה נה עני אחר מכיון שהקדישה לכ"י דלעולם לא וזה בה עדיין בשעת הקדש וכי מימא אין אדם מקדיש דבר שלא בה לעולם ועדיין לא וזה בה מיירי שהוא בתוך ארבע אמותיו וארבע אמות שלו קט לו אי נמי כיון שצידו לזכות בה שהוא קרוב ממנה יותר משום אדם הוי חסיד שפיר דבר (שלא) נא לעולם דלאמר פרק האומר בקידושין (דף סג.) כל שצידו לאו כמחוסר מעשה דמי נטלה לאכלה כלומר אחר שזכה בה והקדישה כדפרישית שהיתה מוך ארבע אמותיו והקדישה אחר מכאן: נבילה לאוכלה מועל לפי כולה. לפי שנתכיון לשנות כולה מרשות הקדש ולכן מעל לפי כולה נטלה ע"מ להורישא לבניו אי"כ לא נתכיון לשנות כבודה ולכן לא מעל אלא לפי טובת הנאה ומידי דהוה אמשאל קידום של הקדש ונקט בו לא מעל אלא לפי טובת הנאה שבה: או דלמא עליך אמר ליה ועילוייה דירדה שוויה הקדש. לפי גירסא זו דייק מלאון עליך וקשה דא"כ מאי פריך בסתמן מפרה שאני נהנה כך הלא לא אמר ליה עליך הא ליכא למימר דבסתמן פריך מנכסי עליך וכו' דהא מדגריסין בקיפא או שניתנה לו במתנה ולא קמינ שנתנה לו משמע דלפרה קאי ולא אנהכים לכ"ג דגרס הכא או דלמא עילוייה שויי' הקדש בלא עליך: אמר ליה פשיטא דאע"ג (ה) דמהני במתנה אסור: אלא לאפוקי באי לאפוקי דאי גבבה מיגבב אמר ליה לאפוקי דאי אומניה עילוייה. הכי גרסין ר"ת וה"פ פשיטא דאסור כי יהבה ליה במתנה אלא לאפוקי מאי כלומר ומה שאסר לענין מה אסרה עליו וכי מעלה על דעתך לומר שאסרה עליו לענין דאי גבבה מיגבב וכו' מימיה דלא אסרה עליו אלא כשכא לידו בגביה דאין זו סברה לומר דאסוק דמגיגבא וכן י"ל ע"כ דאי ס"ד דבמתנה שמומרת הא ודאי כל זמן שצידו לא הוצרך לאוסרה דע"כ לא יקחנה וי"ל דלענין גביהה אסרה עליו וזהו מימיה דפי' ומשני דאי אומניה עליה או בה לאוסרה עליו דמזה אסוק אדעתיה שפיר ועולם אימא לך דבמתנה מותרת ואע"פ שדחה סברה פשיטותא מ"מ רבא במילתיה דאמר רבא דאסור על ידי מתנה ולהכי פריך ליה:

מגבב שטייח הוא וכגון שנתייבא הימנה אי נמי לאפוקי דאומניה וקשה לי אמאי נקט דאומניה לימא כגון שהיה ככר מונח לפנייה ואמר ככרי לאפוקי שאר בכרות ועוד מה שהשיב לו פשיטא דאי יהיביה במתנה אסור היינו דוקא כשהככר מונח לפנייה דלאותו למימר דככרי אחי לאפוקי שאר בכרות ונראה כפירוש הרב רבי יונה ז"ל ובגירסתו פשיטא דאי יהיביה במתנה אסור דאי לא ככרי עליך לאפוקי מאי דאי שריית ליה אם נתנה לו במתנה הכי משכחת לה שאסרו עליו דקתם ככר אין בו כי אם הנאה אכילה ומתקמא המודר לא יאכלנה אלא כן ינתנה לו המדייר ומשני דאי גבבה מגבב שאם גבג לו הככר אסור המודר להטות ממנו אי נמי דאומניה עילוייה לענין זה חל עליו האיסור שאסור להזמינו עליו שמד כשהזמינו עליו הוא נהנה כמה שהוא מכבדו ויוצא להאמילו אף על פי שעדיין לא אכיל: